

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2092/2536

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 10

พนักงานอัยการ สำนัก อัยการ สูงสุด

นาง บัว เรียน เพชร ชัน ธิ์

โจทก์

จำเลย

การริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เป็นดุลพินิจของศาล จะริบหรือไม่ก็ได้ โຕ้ะบิลเลียดซึ่งเป็นของกลางคดีนี้ไม่ใช่มีไว้เฉพาะการเล่นการพนันโดยตรง แต่อาจจะนำไปใช้ในทางอื่นได้เช่น การกีฬา จึงยังไม่สมควรริบ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2535 เวลากลางวันจำเลยกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันบิลเลียด อันเป็นการพนันตามบัญชี ข.อันดับที่ 23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและร่วมเล่นด้วยเหตุเกิดที่แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยโຕ้ะบิลเลียดขนาด 4 x 8 ฟุต จำนวน 1 ตัวไม้คิ้วจำนวน 3 อัน ไม้เรียด 1 อัน เงินสด 10 บาท เป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ริบของกลางและจ่ายเงินรางวัลสินบนนำจับ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับจำเลยฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่น 700 บาท และฐานผู้ร่วมเล่น 400 บาท รวมปรับ 1,100 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้ กักขังแทนริบของกลางเฉพาะเงินสด 10 บาท ของกลางอื่นนอกนั้นไม่ริบ กับให้ จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลางอื่นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่ริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติว่า เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมาย ลักษณะอาญา และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(1) ให้ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งหมายความว่าอยู่ในดุลพินิจของศาลจะริบหรือไม่เมื่อได้พิเคราะห์ถึงของกลางไม่ใช่มีไว้เฉพาะการเล่นการพนันโดยตรงแต่อาจจะนำไปใช้ในทางอื่นได้ เช่นการกีฬา ยังไม่สมควรริบ

พิพากษายืน

(สุเมธ อุปนิสากร-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ